

कर्णाली_स्वास्थ्य_वर्जिज्ञान_प्रतर्षिठान_ऐन_२०६८

English title: Karnali Academy of Health Sciences Act, 2011

कर्णाली स्वास्थ्य वर्जिज्ञान प्रतर्षिठान ऐन, २०६८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मति । २०६८ । ७ । ३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०६८ को ऐन नं. ९ । कर्णाली स्वास्थ्य वर्जिज्ञान प्रतर्षिठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : पछिडिएको क्षेत्रमा सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याउन, स्वास्थ्य वर्जिज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा सर्वसाधारण जनतालाई सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कर्णाली स्वास्थ्य वर्जिज्ञान प्रतर्षिठानको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संवधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संवधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “कर्णाली स्वास्थ्य वर्जिज्ञान प्रतर्षिठान ऐन, २०६८” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “अस्पताल” भन्नाले दफा १६ बमोजिम स्थापना भएको अस्पताल सम्झनु पर्छ । (ख) “अस्पताल व्यवस्थापन समिति” भन्नाले दफा १७ बमोजिम गठन भएको अस्पताल व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ । (ग) “उपकुलपति” भन्नाले दफा २० बमोजिमको उपकुलपति सम्झनु पर्छ । (घ) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा ११ बमोजिम गठन भएको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) “कुलपति” भन्नाले दफा १८ बमोजिमको कुलपति सम्झनु पर्छ । (च) “छनौट समिति” भन्नाले दफा १३ बमोजिम गठन भएको छनौट समिति सम्झनु पर्छ । (छ) “डीन” भन्नाले दफा २३ बमोजिमको डीन सम्झनु पर्छ । (ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (झ) “नरिदेशक” भन्नाले दफा २४ बमोजिमको नरिदेशक सम्झनु पर्छ । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ञ) “पछिडिएको क्षेत्र” भन्नाले हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, जाजरकोट, बाजुरा, बझाङ र अछाम जिल्ला सम्झनु पर्छ । (ट) “प्रतर्षिठान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको कर्णाली स्वास्थ्य वर्जिज्ञान प्रतर्षिठान सम्झनु पर्छ । (ठ) “प्राज्ञिक परिषद्” भन्नाले दफा ९ बमोजिम गठन भएको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ । (ड) “रजिष्ट्रार” भन्नाले दफा २२ बमोजिमको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ । (ढ) “शिक्षक” भन्नाले प्रतर्षिठानमा अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न नियुक्त भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ण) “शिक्षाध्यक्ष” भन्नाले दफा २१ बमोजिमको शिक्षाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (त) “शैक्षिक संस्था” भन्नाले दफा १५ बमोजिम स्थापना भएको शैक्षिक संस्था सम्झनु पर्छ । (थ) “सभा” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको सभा सम्झनु पर्छ । (द) “सहकुलपति” भन्नाले दफा १९ बमोजिमको सहकुलपति सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्रतर्षिठानको स्थापना, स्वरुप तथा काम, कर्तव्य र अधिकार ।

३. प्रतर्षिठानको स्थापना : (१) पछिडिएको क्षेत्रमा सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याउने काम समेतको लागि कर्णाली स्वास्थ्य वर्जिज्ञान प्रतर्षिठानको स्थापना गरिएको छ । (२) प्रतर्षिठानको मुख्य कार्यालय जुम्लामा रहनेछ । (३) प्रतर्षिठानलाई अंग्रेजी भाषामा कर्णाली एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेज भनिनेछ । ४. प्रतर्षिठान स्वशासित संस्था हुने : (१) प्रतर्षिठान अवच्छिन्नि उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ । (२) प्रतर्षिठानको सबै काम कारबाहीका लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्रतर्षिठानले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्रतर्षिठानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिसि उजुर गर्न र प्रतर्षिठानउपर पनि सोही नामबाट नालिसि उजुर लाग्न सक्नेछ । (५) प्रतर्षिठानले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व नरिवाह गर्न सक्नेछ । ५. प्रतर्षिठानको स्वरुप : प्रतर्षिठानमा देहाय बमोजिमका सङ्गठनहरू रहनेछन् र तिनीहरूको सामूहिक रुप नै प्रतर्षिठानको स्वरुप हुनेछ :- । (क) सभा, । (ख) प्राज्ञिक परिषद्, । (ग) कार्यकारी परिषद्, । (घ) छनौट समिति, । (ङ) वदिया परिषद्, । (च) सङ्काय, । (छ) अनुसन्धान केन्द्र, । (ज) शैक्षिक संस्था, । (झ) अस्पताल, । (ञ) तोकिए बमोजिमका अन्य निकाय । ६. प्रतर्षिठानको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) प्रतर्षिठानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) पछिडिएको क्षेत्रमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन, अध्यापन, तालीम तथा अनुसन्धान गर्ने, । (ख) गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, । (ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन, अध्यापन, तालीम तथा अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वदेशी तथा वदेशी विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था तथा अस्पतालसँग समझौता गर्ने, । (घ) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, । (ङ) प्रतर्षिठानद्वारा सञ्चालन गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई सुदृढ तुल्याउन र त्यस्ता कार्यक्रमको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न स्वदेशी वा वदेशी विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था वा अस्पतालसँग समन्वय गर्ने, । (च) स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्वदेशी तथा वदेशी विश्वविद्यालय, प्रतर्षिठान र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्बन्ध स्थापना, विस्तार र सुदृढ गरी पारस्परिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने, । (छ) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा

गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार, अन्तरक्रिया, स्वास्थ्य क्याम्प, अनुसन्धान आयोजना गर्ने, गराउने, । (ज) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न पुस्तक, पर्चा, बुलेटिन, सचेतना पोस्टर प्रकाशन गर्ने, गराउने, । (झ) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने, गराउने । (२) प्रतष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रतष्ठानको सङ्गठन मार्फत प्रयोग र पालना हुनेछन् । परिच्छेद-३ । सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. सभाको गठन : (१) प्रतष्ठानको सर्वोच्च निकायको रूपमा एक सभा रहनेछ ।

(२) सभाको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) कुलपति - अध्यक्ष । (ख) सहकुलपति - उपाध्यक्ष । (ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने) - सदस्य । (घ) उपकुलपति - सदस्य । (ङ) स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय तथा प्रतष्ठानका उपकुलपतिहरूमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनित दुईजना - सदस्य । (च) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ज) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवधि मन्त्रालय - सदस्य । (झ) शिक्षाध्यक्ष - सदस्य । (ञ) डीनहरूमध्येबाट सभाबाट मनोनित एकजना - सदस्य । (ट) निर्देशक - सदस्य । (ठ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । । (ड) शिक्षकहरूमध्येबाट प्राज्ञिक परिषद्को सफारसिमा कार्यकारी परिषद्बाट मनोनित कम्तीमा एकजना महिलासहित दुईजना - सदस्य । (ढ) शैक्षिक संस्थाका प्रमुखहरूमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनित एकजना - सदस्य । (ण) दलित, आदिवासी/जनजाति तथा पछिडिएको वर्गबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा दुईजना महिलासहित कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनित चारजना - सदस्य । (त) चन्दादाताहरूमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को । सफारसिमा सभाबाट मनोनीत एकजना - सदस्य । (थ) प्रतष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्येबाट सभाले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य । (द) पछिडिएको क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने व्यक्तहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनीत दुईजना - सदस्य । (ध) रजिस्ट्रार - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजमि मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणले रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि सो पदमा पहिले जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो, सोही प्रक्रिया बमोजमि अर्को व्यक्तलाई मनोनयन गरिनेछ । (५) सभाको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । ८. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्रतष्ठानको नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ख) प्रतष्ठानको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने, । (ग) प्रतष्ठानको नियम स्वीकृत गर्ने, । (घ) प्रतष्ठानको तर्फबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति, उपाधि, प्रमाणपत्र, पदक तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजमि मानार्थ उपाधि प्रदान गर्ने, । (च) आफ्नो मातहतमा रहेका प्रतष्ठानका विभिन्न निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने तथा आवश्यक निर्देशन दिने, । (छ) राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा शिक्षा नीति निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, । (ज) प्रतष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, । (झ) प्रतष्ठानको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र स्वीकृत गर्ने, । (ञ) शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, गराउने, । (ट) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने, गराउने । परिच्छेद-४ ।

प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ९. प्राज्ञिक परिषद्को गठन : (१) प्रतष्ठानको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानात्मक कार्यलाई व्यवस्थिति एवम् नियमिति गर्ने निकायको रूपमा एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ । (२) प्राज्ञिक परिषद्को गठन देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) शिक्षाध्यक्ष - अध्यक्ष । (ख) प्रतष्ठानका विभिन्न विषयगत समितिका अध्यक्षहरूमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनित पाँचजना - सदस्य । (ग) निर्देशक - सदस्य । (घ) प्रतष्ठानका पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सम्बन्धी निकायका प्रमुखहरू - सदस्य । (ङ) शिक्षकहरूमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनित कम्तीमा एकजना महिलासहित दुईजना - सदस्य । (च) स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तहरूमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनित कम्तीमा एकजना महिलासहित दुईजना - सदस्य । (छ) डीनहरूमध्येबाट उपकुलपतिले मनोनयन गरेको डीन - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजमि मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणले रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि सो पदमा पहिले जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो, सोही प्रक्रिया बमोजमि अर्को व्यक्तलाई मनोनयन गरिनेछ । (५) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । १०. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) प्रतष्ठानको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानात्मक कार्यलाई व्यवस्थिति एवम् नियमिति गर्न आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाई स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, । (ख) स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी विभिन्न विषय र तहमा शिक्षा प्रदान गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ग) प्रतष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षकको योग्यता निर्धारण गर्ने, । (घ) प्रतष्ठानबाट सञ्चालन हुने अध्ययन, अनुसन्धान, तालीम र प्रशिक्षण कार्यक्रमको स्तर निर्धारण तथा पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ङ) विद्यार्थी छनौट गर्ने, । (च) परीक्षाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (छ) परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्ने, । (ज) प्रतष्ठानबाट सञ्चालित अध्ययन कार्यक्रममा

सफल हुने वदियार्थीलाई उपाधिप्रदान गर्न सभामा सफारसि गर्ने, । (झ) प्रतष्ठानको तर्फबाट प्रदान गरिने मानार्थ उपाधि, छात्रवृत्ति, पदक र पुरस्कार प्रदान गर्न सभामा सफारसि गर्ने, । (ज) गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने, । (ट) प्रतष्ठानबाट सञ्चालन हुने अध्ययन, अनुसन्धान, तालीम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने, । (ठ) अध्ययन, तालीम तथा अनुसन्धान बापतको शुल्क निर्धारण गर्ने, । (ड) सभाबाट स्वीकृत प्राज्ञिक परिषद्सँग सम्बन्धित निर्णय कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, । (ढ) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने । परचिछेद-५ । कार्यकारी परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ११. कार्यकारी परिषद्को गठन : (१) प्रतष्ठानको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्ने एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ ।

(२) कार्यकारी परिषद्को गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) उपकुलपति - अध्यक्ष । (ख) शिक्षाध्यक्ष - सदस्य । (ग) डीनहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (घ) सभाका सदस्य रहेका शैक्षिक संस्थाका प्रमुखहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (ङ) निर्देशक - सदस्य । (च) शिक्षकहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (छ) रजिस्ट्रार - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ) र (च) बमोजमिका सदस्यको मनोनयन उपकुलपतिको सफारसिमा सहकुलपतिले गर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । १२. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) सभाको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) प्रतष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने नियमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतको लागि सभामा पेश गर्ने, । (ग) प्रतष्ठानको नीति, योजना, वार्षिक कार्यक्रम, प्रगतिविवरण, वार्षिक बजेट, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य प्रस्तावहरू तयार गरी स्वीकृतको लागि सभामा पेश गर्ने, । (घ) मातहतका निकायबाट सम्पन्न भएका काम कारवाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता निकायलाई निर्देशन दिने, । (ङ) सभाको नीति निर्देशनको अधीनमा रही प्रतष्ठानको कोष तथा चल अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने, बेचबखिन गर्ने तथा ठेक्कापट्टामा दिने, । तर नेपाल सरकारबाट प्राप्त अचल सम्पत्ति बेचबखिन गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृतलिनु पर्नेछ । (च) छनौट समितिको सफारसिमा प्रतष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवा गर्ने, । (छ) प्रतष्ठानलाई प्राप्त विभिन्न कसिमिका सहयोग ग्रहण गर्ने, । (ज) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने, गराउने । परचिछेद-६ । छनौट समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १३. छनौट समितिको गठन : (१) प्रतष्ठानको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सफारसि गर्न एक छनौट समिति रहनेछ । (२) छनौट समितिमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहनेछन्:- । (क) स्वास्थ्य विज्ञानमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधिहासलि गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा दश वर्ष काम गरेका वा वशिष्ट श्रेणी वा प्राध्यापकको रूपमा रही जमिमेवारी नरिवाह गरेका व्यक्तहरूमध्येबाट - अध्यक्ष । (ख) शिक्षकहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (ग) रजिस्ट्रार - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजमिका अध्यक्ष र सदस्यको मनोनयन सभाले गर्नेछ । (४) छनौट समितिको अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) छनौट समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (६) छनौट समितिको अध्यक्षको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरू र सदस्यको सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । (७) छनौट समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-७ । वदिया परिषद्, शैक्षिक संस्था, अस्पताल तथा अन्य निकाय ।

१४. वदिया परिषद्, सङ्काय तथा अनुसन्धान केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रतष्ठानले वदिया परिषद्, सङ्काय तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापति वदिया परिषद्, सङ्काय तथा अनुसन्धान केन्द्रको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५. शैक्षिक संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन : (१) प्रतष्ठानले स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार शैक्षिक संस्थाको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापति शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन : (१) प्रतष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न र गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि अस्पतालको स्थापना गर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको कर्णाली अञ्चल अस्पताल उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएको मानिनेछ । (३) अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तोकिए बमोजमि हुनेछ । १७. अस्पताल व्यवस्थापन समिति : (१) अस्पताललाई सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न, गराउनको लागि अस्पताल प्रतष्ठान अन्तर्गत व्यवस्थापन समिति रहनेछ । (२) अस्पताल व्यवस्थापन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-८ । प्रतष्ठानका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी । १८. कुलपति : (१) प्रधानमन्त्री प्रतष्ठानको कुलपति हुनेछ । (२) कुलपति प्रतष्ठानको प्रमुख हुनेछ । १९. सहकुलपति : (१) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री वा राज्यमन्त्री प्रतष्ठानको सहकुलपति हुनेछ । (२) सहकुलपतिले प्रतष्ठानको आवश्यकता अनुसार नरीक्षण गर्न र प्रतष्ठानलाई निर्देशन दिने सक्नेछ । २०. उपकुलपति : (१) उपकुलपति प्रतष्ठानमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । (२) उपकुलपतिको पदमा नियुक्तको लागि सफारसि गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका अन्य दुईजना सदस्य रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सफारसिमा कुलपतिले उपकुलपति नियुक्ति गर्नेछ । (३) उपकुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा

तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । २१. शकिषाध्यक्ष : (१) प्रतष्ठानको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यको रेखदेखको लागि उपकुलपतिको सफारसिमा सहकुलपतिले शकिषाध्यक्षको नयुक्ति गर्नेछ । (२) शकिषाध्यक्ष प्रतष्ठानमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (३) शकिषाध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) शकिषाध्यक्षको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, पारश्रमिक, सुवधि तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । २२. रजिष्ट्रार : (१) प्रतष्ठानको आर्थिक र कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कामको रेखदेखको लागि उपकुलपतिको सफारसिमा सहकुलपतिले रजिष्ट्रारको नयुक्ति गर्नेछ ।

(२) रजिष्ट्रार प्रतष्ठानको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (३) रजिष्ट्रारको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, पारश्रमिक, सुवधि तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । २३. डीन : (१) प्रतष्ठानको सङ्कायको प्रमुख भई काम गर्नको लागि उपकुलपतिले डीनको नयुक्ति गर्नेछ । (२) डीन प्रतष्ठानको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (३) डीनको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) डीनको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारश्रमिक, सुवधि तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । २४. नरिदेशक : (१) अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्नको लागि उपकुलपतिले रजिष्ट्रारको सफारसिमा नरिदेशकको नयुक्ति गर्नेछ । (२) नरिदेशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (३) नरिदेशकको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारश्रमिक, सुवधि तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । २५. अन्य पदाधिकारी : (१) प्रतष्ठानमा तोकिए बमोजमिका अन्य पदाधिकारीहरू रहन सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिका पदाधिकारीहरूको नयुक्ति काम, कर्तव्य र अधिकार, पारश्रमिक, सुवधि तथा सेवाको शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । २६. पदबाट हटाउन सक्ने : (१) उपकुलपति, शकिषाध्यक्ष वा रजिष्ट्रारले आफ्नो पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेको वा पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको भनी सभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यले कुलपति समक्ष लखिति नविदन दएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा अन्य एकजना सदस्य र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय एक छानबनि समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको छानबनि समितिले उपकुलपति, शकिषाध्यक्ष वा रजिष्ट्रारले आफ्नो पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको सफारसि गरेमा र सो कुरा सभाको बैठकबाट पारति भएमा कुलपतिले त्यस्तो उपकुलपति, शकिषाध्यक्ष वा रजिष्ट्रारलाई नजिको पदबाट हटाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि छानबनि समिति गठन भएपछि उपदफा (२) बमोजमि सभाबाट नरिण्य नभएसम्म त्यस्तो पदाधिकारी आफ्नो पदबाट स्वतः नलिम्बन हुनेछ । (४) उपकुलपति, शकिषाध्यक्ष वा रजिष्ट्रार बाहेक प्रतष्ठानका अन्य पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि प्रतष्ठानका पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने सफारसि गर्नु अघि छानबनि समितिले नजिउपर लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने मौका दनु पर्नेछ । २७. प्रतष्ठानका शकिषक तथा कर्मचारी : (१) प्रतष्ठानमा आवश्यक संख्यामा शकिषक तथा कर्मचारीहरू रहनेछन् । (२) प्रतष्ठानका शकिषक तथा कर्मचारीको नयुक्ति छिनीत समितिको सफारसिमा तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) प्रतष्ठान शकिषक तथा कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारश्रमिक, सुवधि र सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-९ । प्रतष्ठानको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण ।

२८. प्रतष्ठानको कोष : (१) प्रतष्ठानको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) शैक्षिक शुल्क तथा सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम, । (ग) स्वदेशी वा वदेशी व्यक्ती, संघ, संस्था वा वदेशी सरकारबाट अनुदान वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम, । (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजमि प्रतष्ठानले वदेशी व्यक्ती, संघ, संस्था वा सरकारबाट कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) प्रतष्ठानको कोषको रकम कुनै वाणजिय बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) प्रतष्ठानको सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (६) प्रतष्ठानको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । २९. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) प्रतष्ठानको आय-व्ययको लेखा प्रचलति कानून बमोजमि राखिनेछ । (२) प्रतष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परचिछेद-१० । वविधि । ३०. सम्बन्धन दनि नसक्ने : प्रतष्ठानले कुनै शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दनि सक्ने छैन । ३१. राष्ट्रिय शकिषा तथा स्वास्थ्य नीति अनुरूप काम गर्नु पर्ने : प्रतष्ठानले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको राष्ट्रिय शकिषा तथा स्वास्थ्य नीति अनुरूप काम गर्नु पर्नेछ । ३२. आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रतष्ठानले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा स्नातक सम्मका विभिन्न तहमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा पछिडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरी सो क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयबाट नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । प्रवेशिका परीक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका नेपाली विद्यार्थीलाई पैतालीस प्रतिशत स्थानको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) प्रतष्ठानले पछिडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरी सो क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयबाट नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । प्रवेशिका परीक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरी सो क्षेत्रको उच्च माध्यमिक विद्यालय वा सो सरहको शैक्षिक संस्थाबाट उच्च शकिषा प्राप्त गरेका नेपाली विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर तहमा भर्ना गर्न तोकिए बमोजमिको आरक्षणको व्यवस्था गर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि आरक्षण गरिएका

स्थानमा पछिडिएको क्षेत्रका महिला, दलित, आदवासी/जनजाति, मधेसी तथा पछिडिएका वर्गका वदियार्थीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि आरक्षण गर्दा प्रतस्पर्धाद्वारा वदियार्थी छनौट गरिनेछ । ३३. वदियार्थी भर्ना गर्दा प्राथमिकता दानि पर्ने : केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा झकिएको । प्रतष्ठानले वभिनिन तहका वदियार्थी भर्ना गर्दा पछिडिएको क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा तोकिए अवधसिम सेवा प्रदान गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दानि पर्नेछ ।

३४. छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) प्रतष्ठानले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा भर्ना गर्ने कुल वदियार्थी संख्याको कम्तीमा बीस प्रतशित स्थानमा वपिन्न वदियार्थीलाई पूर्ण रुपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "वपिन्न" भन्नाले सरकारी/सामुदायिक वदियालयमा अध्ययन गरी प्रवेशिका नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका वदियार्थीहरूमध्ये तोकिएका आधारमा सम्बन्धित नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका/नगरपालिकाले वपिन्न भनी सफारिस गरेका वदियार्थीलाई जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बीस प्रतशितलाई शत्रु प्रतशित मानी सोको पैतालीस प्रतशित स्थानमा महिला, दलित, आदवासी/जनजाति, मधेसी तथा पछिडिएको क्षेत्रका वदियार्थीलाई मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ । (३) प्रतष्ठानले वपिन्न वदियार्थीलाई आंशिक रुपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) र (२) बमोजमि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने आधार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) कुनै निकाय वा संस्थाले कुनै वदियार्थीलाई प्रतष्ठानमा अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ३५. तोकिएको स्थानमा काम गर्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजमि आरक्षण वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको वदियार्थीले प्रतष्ठानले तोकिएको अवधभर पछिडिएको क्षेत्रमा काम गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै निकाय वा संस्थाको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने वदियार्थीले त्यस्तो छात्रवृत्ति पाए बापत कुनै ठाउँमा नश्चिति अवधसिम काम गर्नु पर्ने गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने निकाय वा संस्थाले शत्रु राखेको भए सोही शत्रु बमोजमि र त्यसरी शत्रु नराखेको भए उपदफा (१) बमोजमिको अवधभर काम गर्नु पर्नेछ । (३) दफा ३३ बमोजमि प्रतष्ठानको प्राथमिकतामा भर्ना भएका वदियार्थीले प्रतष्ठानले तोकिएको अवधभर पछिडिएको क्षेत्रमा काम गर्नु पर्नेछ । (४) दफा ३२ को उपदफा (१) र (२) बमोजमिको आरक्षण र दफा ३३ र ३४ बमोजमिको प्राथमिकता वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने वदियार्थीले उपदफा (१), (२) वा (३) मा उल्लिखित पूरा अवध काम गरेपछि मात्र प्रतष्ठानले त्यस्तो वदियार्थीलाई शैक्षिक योग्यताको स्थायी प्रमाणपत्र दनिछ । (५) प्रतष्ठानले दफा ३२, ३३ र ३४ बमोजमिको आरक्षण, प्राथमिकता वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने वदियार्थी बाहेक प्रतष्ठानमा अध्ययन गर्ने अन्य वदियार्थीलाई अध्ययन पश्चात् पछिडिएको क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ३६. वार्षिक प्रतविदन : (१) प्रतष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफूले वर्षभरमा गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतविदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त प्रतष्ठानले वर्षभरमा गरेको कामको संक्षिप्त वविरण र प्रतष्ठानको उपलब्धि लगायतका कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ३७. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) सभाले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा उपकुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा छनौट समितिले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्रतष्ठानका कुनै पदाधिकारी वा मातहतका कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३८. काम कारबाही बदर नहुने : प्रतष्ठानको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रक्ति भै वा प्रतष्ठानको कुनै सङ्गठनको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नयुक्ति वा मनोनयनमा त्रुटी भएको कारणले मात्र प्रतष्ठानबाट भए गरेको काम कारबाही बदर हुने छैन । ३९. नरिदेशन दनि सक्ने : प्रतष्ठानको काम कारबाहीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रतष्ठानलाई आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो नरिदेशनको पालना गर्नु प्रतष्ठानको कर्तव्य हुनेछ । ४०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : प्रतष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ४१. शपथ लनु पर्ने : प्रतष्ठानको पदाधिकारीको पदमा नयुक्त भएको व्यक्तिले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नु अघि तोकिए बमोजमिको ढाँचामा शपथ लनु पर्नेछ । ४२. कर्मचारी प्रतष्ठानमा रहन सक्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कर्णाली अञ्चल अस्पताल, जुम्लामा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवा कर्मचारीहरूमध्ये प्रतष्ठानमा काम गर्न चाहने कर्मचारीले यस ऐन अन्तर्गत बनेको कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नयिम प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा नविदन दनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनि कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले प्रतष्ठानको कर्मचारीको रुपमा रहने स्वीकृति दिएमा त्यस्तो कर्मचारी प्रतष्ठानको कर्मचारी मानिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रतष्ठानमा रहने कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवामा काम गरेको सेवा अवध प्रतष्ठानको सेवा अवधमा गणना हुनेछ । ४३. नयिम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न प्रतष्ठानले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । तर नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने वषियमा नयिम बनाउँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लनु पर्नेछ । ४४. खारेजी र बचाउ : (१) कर्णाली अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८ खारेज गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको गठन आदेश बमोजमिको विकास

समितिमा कार्यरत शक्तिषक तथा कर्मचारी प्रतष्ठानको समान स्तर र तहको पदमा सरेको मानन्छ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश बमोजमि भए गरेका सबै काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानन्छ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश बमोजमिको विकास समितिको नाममा रहेको चल, अचल सम्पत्ति, लेनदेन कारोबार, ऋण, धन लगायत सम्पूर्ण अधिकार तथा दायित्व प्रतष्ठानमा सरेको मानन्छ ।